

UE1 · Fondamentaux du droit

Sources et hiérarchie du droit

35 heures au programme officiel du DCG 2027

Introduction

Le droit encadre l'ensemble des relations sociales et professionnelles. Avant d'appliquer une règle à une situation donnée, tout professionnel du chiffre doit être capable d'identifier la source de cette règle, sa portée et sa place dans la hiérarchie des normes. Ce chapitre pose les bases indispensables à toute analyse juridique : qu'est-ce qu'une règle de droit, d'où vient-elle, et comment les différentes sources s'articulent-elles entre elles ?

1. La notion de règle de droit

La règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par la contrainte étatique. Elle se distingue de la règle morale ou religieuse par trois caractères cumulatifs :

- **Le caractère général et impersonnel** : elle s'applique à toute personne se trouvant dans la situation qu'elle vise, sans désigner nommément un individu.
- **Le caractère obligatoire** : elle s'impose aux sujets de droit, qu'ils l'acceptent ou non.
- **Le caractère coercitif** : sa violation est sanctionnée par l'État, à travers ses institutions (tribunaux, administration, forces de l'ordre).

Ce dernier critère est le plus discriminant. Une règle de politesse ou une règle morale peut être largement partagée sans pour autant être une règle de droit, précisément parce que sa violation n'entraîne aucune sanction étatique — seulement, éventuellement, une réprobation sociale. À l'inverse, une règle de droit reste une règle de droit même si elle est peu appliquée en pratique, tant qu'elle demeure assortie d'une sanction possible.

On distingue également, au sein des règles de droit, les règles **impératives** (ou d'ordre public), auxquelles on ne peut déroger même par un accord entre les parties, et les règles **supplétives**, qui ne s'appliquent qu'à défaut de volonté contraire exprimée par les parties. Cette distinction est essentielle en droit des contrats : une clause contractuelle ne peut jamais écarter une règle impérative, mais peut parfaitement écarter une règle supplétive.

2. Les sources directes du droit français

Le droit français puise sa force obligatoire dans quatre grands blocs de normes, hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

2.1 Le bloc constitutionnel

Il regroupe la Constitution du 4 octobre 1958, son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Ce bloc occupe le sommet de la hiérarchie des normes en droit interne : aucune norme, quelle qu'elle soit, ne peut lui être contraire. C'est le Conseil constitutionnel qui veille au respect de ce bloc, soit avant la promulgation d'une loi (contrôle a priori), soit après son entrée en vigueur, à l'occasion d'un litige (question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC).

2.2 Le bloc international et européen

Il comprend les traités internationaux ratifiés par la France (qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité) ainsi que le droit de l'Union européenne. Ce dernier se subdivise en droit primaire (les traités fondateurs de l'UE) et droit dérivé, qui comprend notamment :

- les **règlements européens**, d'application directe et immédiate dans tous les États membres, sans nécessité de transposition ;
- les **directives européennes**, qui fixent un objectif à atteindre mais laissent chaque État libre des moyens, et qui doivent donc être transposées en droit interne dans un délai donné.

2.3 Le bloc de légalité

Il regroupe les lois adoptées par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) ainsi que les ordonnances, prises par le gouvernement dans un domaine normalement réservé à la loi, après habilitation expresse du Parlement (article 38 de la Constitution). Une fois ratifiées par le Parlement, les ordonnances acquièrent valeur législative.

2.4 Le bloc réglementaire

Il rassemble les actes pris par le pouvoir exécutif : décrets (signés par le Président de la République ou le Premier ministre) et arrêtés (pris par un ministre, un préfet ou un maire). Ce bloc se subdivise en règlement autonome (qui intervient dans un domaine que la Constitution n'a pas réservé à la loi) et règlement d'application (qui précise les modalités concrètes de mise en œuvre d'une loi).

3. Les sources indirectes du droit

À côté de ces sources directes, dont l'autorité est immédiatement obligatoire, existent des sources indirectes qui, sans avoir en elles-mêmes force de loi générale, contribuent à façonner et interpréter le droit positif.

3.1 La jurisprudence

Elle désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions. En France, contrairement aux pays de common law, un jugement ne crée pas de règle générale opposable à tous : c'est le principe de l'absence d'effet de précédent obligatoire. Cependant, lorsque les juridictions supérieures (Cour de cassation, Conseil d'État) adoptent une interprétation constante d'un texte, cette interprétation devient une référence que les juridictions inférieures suivent en pratique, ce qui lui confère une autorité de fait considérable.

3.2 Les usages

Ce sont des pratiques répétées, constantes et reconnues au sein d'une profession ou d'une région, qui peuvent, en l'absence de texte contraire, avoir valeur de règle. Ils jouent un rôle particulièrement important en matière commerciale, où les usages professionnels comblent fréquemment les silences de la loi.

3.3 La doctrine

Elle regroupe les travaux des juristes (universitaires, praticiens, magistrats) qui commentent, analysent et systématisent le droit positif. Sans force obligatoire, la doctrine influence néanmoins l'évolution du droit en proposant des interprétations qui peuvent être reprises par le législateur ou les juges.

4. La hiérarchie des normes

L'ensemble de ces sources s'organise selon un principe de hiérarchie : une norme inférieure ne peut jamais être contraire à une norme qui lui est supérieure, sous peine d'être annulée ou écartée. Schématiquement, du sommet vers la base :

1. Le bloc constitutionnel 2. Les traités internationaux et le droit de l'Union européenne 3. Les lois et ordonnances ratifiées 4. Les règlements (décrets, arrêtés)

Cette hiérarchie a une conséquence pratique majeure : lorsqu'un professionnel du chiffre doit résoudre une question juridique, il doit toujours vérifier qu'il applique la norme la plus récente et la plus élevée dans la hiérarchie, en particulier si plusieurs textes semblent applicables à une même situation.

5. Application pratique

Prenons un exemple : une commune adopte un arrêté municipal imposant des horaires de fermeture aux commerces, plus stricts que ceux prévus par une loi nationale sur la liberté du commerce. En cas de contradiction, c'est la loi qui prime, car elle appartient au bloc de légalité, supérieur au bloc réglementaire dont relève l'arrêté municipal. Le commerçant concerné pourrait attaquer cet arrêté devant le juge administratif pour excès de pouvoir, en invoquant précisément cette contrariété à la loi.

Points clés à retenir

- La règle de droit se distingue par son caractère général, obligatoire et sanctionné par l'État.
- Quatre blocs de sources directes : constitutionnel, international/européen, légalité, réglementaire — hiérarchisés dans cet ordre.
- Trois sources indirectes : jurisprudence, usages, doctrine — qui n'ont pas de force obligatoire générale mais influencent l'application du droit.
- Le règlement européen s'applique directement ; la directive européenne doit être transposée.
- Une norme inférieure ne peut jamais contredire une norme supérieure.

Pièges à l'examen

Le piège le plus fréquent consiste à confondre le règlement au sens du droit français (acte du pouvoir exécutif : décret, arrêté) avec le règlement européen (acte de l'Union européenne, d'application directe). Ce sont deux notions homonymes mais placées à des niveaux totalement différents de la hiérarchie des normes — le règlement européen est bien supérieur à la loi française, alors que le règlement français lui est inférieur. Un autre piège classique consiste à croire que la jurisprudence a en France la même force obligatoire qu'en droit anglo-saxon : ce n'est pas le cas, même si son autorité de fait est réelle.